

支付宝实际使用者能否排除法院对实名登记用户的强制执行

——唐某诉某银行案外人执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终27681号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议

3. 当事人

原告(上诉人):唐某

被告(被上诉人):某银行

第三人:姚某

【基本案情】

第三人姚某使用其实名认证的支付宝账号注册了一家淘宝个人店铺。2020年7月19日,唐某出于自身经营需要,以80元价格购买了姚某的上述淘宝店铺,姚某协助唐某对店铺绑定的支付宝账号密码进行了修改,但双方未更改店铺所绑定的支付宝账号,也未向淘宝平台提交变更店铺经营者申请。随后的两年多时间里,唐某经营的淘宝店铺所获得的收益均流入姚某名下的支付宝账户,唐某不定期进行提现。

2022年10月13日,唐某打开该支付宝账户发现有两笔支出11328.3元和11738.29元备注为司法划扣,随即联系法院,方才得知姚某因信用卡透支欠某银行债务,被诉至法院要求清偿债务,姚某未履行生效判决确定的义务,人民法院遂依据银行的申请扣划了该网店对应的姚某名下的支付宝账户余额23066.59元。

。

为此，唐某提出执行异议，认为支付宝账户内的资金系其经营所得，并非姚某个人财产，不应作为被执行人姚某的财产被采取强制执行措施，法院裁定驳回唐某的异议申请。

唐某不服，向广东省广州市黄埔区人民法院提起案外人执行异议之诉，请求判令撤销前述裁定，解除对姚某支付宝账户进行司法划扣的执行措施。

【案件焦点】

唐某是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

广东省广州市黄埔区人民法院经审理认为：要判断唐某就案涉款项是否享有足以排除强制执行的民事权益，须以判定该款项的归属问题。首先，支付宝账号作为一种电子支付工具，是实行实名认证，登记在谁的名下即该账户归谁所有。案涉的支付宝账户登记在第三人姚某名下，该账户的款项应归其所有。其次，谭某主张其从姚某处购买了淘宝店铺及支付宝账号，但现有证据不足以证实。退一步讲，即使按原告主张其借用姚某名义开设实名认证淘宝店铺，购买姚某的支付宝账户并绑定店铺，原告的买卖支付宝账户行为违反有关法律法规，由此产生法律后果应由其自行承担。综上，原告提交的证据不足以证实其就案涉款项享有足以排除强制执行的民事权益。

广东省广州市黄埔区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决驳回原告唐某的全部诉讼请求。

唐某不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。首先，唐某虽然主张其购买了姚某淘宝店铺及支付宝账号，但未提供充分证据证实；其次，案涉支付宝账号系实名认证登记，且登记在姚某名下，因货币作为一种特殊动

产，同时作为不特定物，流通性系其基本属性，即使存在被唐某购买的情况，唐某违规借用账户，由此带来的风险应自行承担。综上所述，唐某的上诉请求不成立。广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2022年1月1日施行）第一百七十七条第一款第一项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022年4月10日施行）第九十条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

货币作为一种特殊动产，同时是不特定物，流通性是其基本属性。本案的原告唐某购买登记在姚某名下的淘宝店铺，未向平台提交变更店铺经营者的申请，而店铺绑定的支付宝账号实名认证登记在姚某名下，支付宝账户内的款项可供人民法院依法强制执行。即使唐某与姚某达成一致，由唐某使用姚某支付宝账号用于网店经营收款，因唐某系违规借用账户，由此带来的风险应由其自行承担，不能排除银行对姚某支付宝账号财产的强制执行。但唐某对姚某享有不当得利请求权。

支付宝账户内的资金及收益，属于法律规定的个人合法财产权利范围，账户实名认证人对账户内所有的资金享有占有、使用、收益和处分的权利。同时，支付宝账户实名认证具有对外公示效力。提起案外人执行异议之诉的案外人，应当对执行标的享有所有权或者其他足以阻止执行标的转让和交付的实体权利，而本案中的唐某对案涉支付宝账号并不享有这方面权利。

根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第五项之规定，其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。本案中，被执行的支付宝账户系姚某实名认证登记，唐某对该支付宝账户不享有所有权，而货币属于特殊种类物，一般适用“占有即所有”原则，债权人据此产生的信赖利益依法受到保护。唐某因经营网络店铺产生的收入一旦进入姚某的支付宝账户，外观上即满足冻结和划拨的条件，人民法院有权对被执行人

名下的支付宝账户予以冻结和划拨，唐某即使因此遭受财产损失，也只享有要求姚某赔偿损失的债权请求权，对姚某支付宝账户内的资金不享有足以阻止执行标的转让、交付的实体权利。

电商新业态迅猛发展，在为市场经济贡献新活力的同时，也产生各种新风险、新问题。有的商家为了规避平台管理，借用他人名义经营网店，或者把自己注册的网店转卖他人经营等，都可能会面临一定的法律风险。本案中，唐某花80元购买了姚某注册的淘宝店铺，但并未向平台申请变更网店经营者身份并绑定本人支付宝账号，仍然使用姚某支付宝账号进行经营活动。后姚某因其他经济纠纷被法院强制执行，导致该支付宝账户被冻结，唐某诉至法院要求解除